

¿Debería poder dejarse la herencia a quien uno quiera?

Con hijos, dos tercios de la herencia están reservados por ley. ¿Protege eso a la familia de una decisión tomada en caliente, o impide decidir sobre lo que uno ha construido?

1. Guía del profesor (moción, cronograma y argumentario)
2. Hoja de evaluación
3. Tarjetas de postura (recortables)
4. Ficha de preparación del alumno (fotocopiar)

¿Debería poder dejarse la herencia a quien uno quiera?

Debería suprimirse la legítima y permitirse la libertad total de testar.

FORMATO

dilema-etico

DURACIÓN

50-55 min

AGRUPACIÓN

Grupos pequeños + puesta en común

Objetivos

- Explicar el reparto por tercios del Código Civil y qué es exactamente la legítima.
- Argumentar sobre el equilibrio entre autonomía de la voluntad y protección de los herederos forzosos.
- Reconocer que otros Derechos forales españoles y otros países resuelven el mismo problema de forma distinta.

Conceptos clave: testamento · legítima · herederos forzosos · mejora · libre disposición · desheredación · autonomía de la voluntad · Derecho foral

Encaje curricular

- **CJD · U4** — Derecho civil — testamento, legítima, mejora, libre disposición, sucesión intestada y desheredación se estudian íntegramente en esta unidad.

Competencias clave: CCL · CC · CPSAA

De qué va

En el Código Civil, quien tiene hijos no puede repartir libremente su herencia. Un tercio se divide por partes iguales entre ellos —la **legítima estricta**— y otro tercio, el de **mejora**, también les corresponde, aunque quien testa elige cómo distribuirlo. Solo el tercio de **libre disposición** puede ir a cualquier persona. Privar a un hijo de su legítima solo es posible por causas tasadas, escritas en 1889 y que hay que probar.

La pregunta de fondo no es técnica, es política, y países cercanos han elegido puntos distintos de la misma línea: algunos ordenamientos anglosajones permiten la libertad casi total de testar, y varios Derechos forales españoles reducen mucho la legítima. Cuanta más libertad se dé a quien testa, menos protegidos quedan sus hijos frente a un enfado o frente a la influencia de un tercero. Cuanta más legítima, menos puede decidir quien ha construido ese patrimonio. Este dilema busca que cada alumno sitúe su punto y lo defienda con casos, no con intuiciones.

Argumentario

A FAVOR DE LA LIBERTAD DE TESTAR

- **Es tu patrimonio y lo has construido tú.** Durante toda la vida puedes vender, regalar o gastar lo que tienes sin que nadie te lo discuta. Resulta difícil explicar por qué el último acto de disposición, el testamento, es el único intervenido.

- **La familia de 1889 no es la de ahora.** La legítima se pensó para un modelo donde la descendencia dependía económicamente del patrimonio familiar durante toda la vida. Hoy conviven familias reconstituidas, hijos con situaciones muy distintas y cuidadores que no son hijos y que la ley no ve.
- **Impide reconocer cuidados reales.** Quien ha cuidado durante años a una persona mayor —a menudo un solo hijo, a veces alguien que no lo es— no puede ser compensado más allá del tercio libre, por mucho que el resto no se acercara.
- **Otros ordenamientos funcionan así.** Varios Derechos forales españoles reducen drásticamente la legítima y no han producido descendientes desamparados; existen otras vías de protección para quien realmente lo necesita.

EN CONTRA: LA LEGÍTIMA PROTEGE DE DECISIONES EN CALIENTE

- **Un enfado no debería costar una herencia entera.** La legítima existe precisamente para que una discusión familiar, una etapa de distanciamiento o una reconciliación que no llegó a tiempo no dejen a alguien sin nada.
- **Protege frente a la influencia de terceros.** Personas mayores dependientes son vulnerables a la presión de quien las rodea en el último tramo de su vida. Sin legítima, esa presión tendría un premio mucho mayor.
- **Evita discriminaciones que la ley ya ha combatido.** La igualdad entre hijos con independencia de su filiación costó llegar al ordenamiento español en 1981. La libertad absoluta de testar permitiría reintroducir de hecho diferencias que la ley suprimió.
- **El sistema ya tiene válvulas.** El tercio de libre disposición, el de mejora distribuido desigualmente y la desheredación por causas tasadas permiten premiar, compensar o excluir. Lo que no permite es hacerlo por capricho, y ese es su propósito.

Cómo se desarrolla

- 0 Reparto real de una herencia** 10 min
Antes de opinar, cada alumno reparte por tercios un caso concreto con dos hijos y un cónyuge viudo. Sin ese cálculo, el debate se vuelve abstracto.
- 0 Posicionamiento individual** 5 min
Cada alumno anota su posición inicial y el argumento que más peso tiene para él.
- 0 Debate en grupos mixtos** 15 min
Grupos de 4-5 con posiciones distintas. Objetivo: encontrar el punto exacto de desacuerdo.
- 0 Casos límite** 10 min
El profe reparte tres casos: el hijo que cuidó durante años, el hijo ausente veinte años, y el cuidador que no es familia. Cada grupo aplica su regla a los tres.
- 0 Puesta en común** 10 min
Un portavoz por grupo expone dónde ha situado la frontera y qué caso le ha resultado más incómodo.

El profe presenta cómo resuelven lo mismo otros Derechos forales españoles. Cada alumno anota si se ha movido y por qué.

PARA EL DEBRIEF

Qué dice la evidencia

- **Las reglas del reparto.** Con hijos, dos tercios de la herencia son legítima: un tercio se reparte a partes iguales y el de mejora se distribuye entre ellos como decida quien testa (Código Civil, art. 808). Si hay cónyuge viudo, le corresponde el usufructo del tercio de mejora (art. 834), el dato que más se olvida al repartir el caso de la primera fase. Y hay una excepción reciente: quien testa puede dejar a un hijo con discapacidad la legítima estricta de sus hermanos (art. 808, en la redacción de la Ley 8/2021).
- **España ya tiene varias respuestas.** Aragón reserva la mitad a los descendientes, pero como legítima colectiva que puede ir entera a uno solo (Código del Derecho Foral de Aragón, art. 486). El País Vasco reserva un tercio, también colectivo (Ley 5/2015, art. 49), y Cataluña y Galicia, una cuarta parte (Código Civil de Cataluña, art. 451-5; Ley 2/2006, art. 243). En Navarra la legítima es simbólica: cinco sueldos «febles» y una robada de tierra en los montes comunes (Fuero Nuevo, ley 267). Es el material del cierre comparado.
- **Los tribunales han movido la frontera.** El Supremo considera que el maltrato psicológico cabe en el «maltrato de obra» que permite desheredar (STS 258/2014, de 3 de junio). Cataluña fue más lejos en 2008: añadió como causa la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar, si se debe exclusivamente al hijo (Código Civil de Cataluña, art. 451-17). Es el caso del hijo ausente veinte años: en Cataluña podría quedar desheredado si la culpa es suya; con el Código Civil, solo si ese alejamiento llega a ser maltrato psicológico.
- **Libertad con red: Inglaterra.** Allí se testa libremente, pero un hijo puede pedir al juez una «provisión razonable» si el testamento lo deja sin nada (Inheritance Act de 1975). En *lott v The Blue Cross* (2017), una madre dejó unas 486.000 libras a tres protectoras de animales y nada a la hija de la que vivía distanciada desde que esta se fue de casa a los 17 años. El Tribunal Supremo británico le reconoció 50.000 libras, no la herencia, y dio peso a la voluntad expresa de la madre.
- **Legítima con rango constitucional: Alemania.** El Tribunal Constitucional alemán declaró que la porción obligatoria de los hijos, un derecho en dinero equivalente a la mitad de lo que les tocaría sin testamento, está protegida por la Constitución por el vínculo de solidaridad entre padres e hijos (BVerfG, 19 de abril de 2005).

Para cerrar: ningún ordenamiento cercano está en un extremo puro. Inglaterra deja testar libremente, pero con un juez que corrige; el Código Civil protege a los hijos, pero con válvulas (mejora, libre disposición, desheredación). La pregunta útil no es «legítima sí o no», sino cuánta y con qué excepciones.

FICHA DEL ALUMNO

Dossier de datos

Cifras con fuente para preparar los argumentos

- **Dos tercios** de la herencia están reservados a los hijos cuando los hay: un tercio a partes iguales y otro de mejora. Solo el tercio restante es de libre disposición (Código Civil, art. 808).
- **La mitad, un tercio, una cuarta parte:** lo que reservan a los descendientes Aragón, el País Vasco y Cataluña o Galicia. En Aragón y el País Vasco se puede dejar todo a un solo descendiente (CDFA, art. 486; Ley 5/2015, art. 49; CCCat, art. 451-5; Ley 2/2006, art. 243).
- **Cinco sueldos y una robada de tierra** (una medida agraria navarra): la legítima de Navarra, que es solo simbólica (Fuero Nuevo, ley 267).
- **775.162 testamentos** se firmaron ante notario en 2025, la cifra más alta de la serie histórica (Consejo General del Notariado, 2026).
- **1981:** año en que la ley igualó los derechos de todos los hijos, nacidos dentro o fuera del matrimonio (Ley 11/1981).

¿Debería poder dejarse la herencia a quien uno quiera?

Grupo / alumno: _____ Fecha: _____

CRITERIO	1 INICIO	2 EN PROCESO	3 BIEN	4 EXCELENTE
Precisión técnica Reparte correctamente una herencia por tercios y no confunde legítima con desheredación ni con sucesión intestada. CC	☐	☐	☐	☐
Razonamiento sobre valores en tensión Identifica autonomía, protección familiar e igualdad entre hijos, y explica cuál prioriza y por qué. CC	☐	☐	☐	☐
Uso de casos Aplica su posición a los casos límite repartidos, incluido aquel en el que le resulta incómoda. CPSAA	☐	☐	☐	☐
Expresión y escucha Expone con claridad y reformula el argumento contrario sin caricaturizarlo. CCL	☐	☐	☐	☐

Observaciones:

Reparto de posturas

Debería suprimirse la legítima y permitirse la libertad total de testar.

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

A favor de la libertad de testar

Quien ha construido un patrimonio debería decidir su destino; la legítima congela una regla del siglo XIX en familias que ya no se parecen a las de entonces.

✂ recorta por aquí

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

En contra: la legítima protege

La legítima existe para que nadie deje a su descendencia sin nada por un enfado o por presión de un tercero, y para que la ley no dependa del humor de quien testa.

✂ recorta por aquí

Preparo mi postura

Moción: *Debería suprimirse la legítima y permitirse la libertad total de testar.*

Mi postura _____

Mis 3 argumentos (con una evidencia o ejemplo concreto en cada uno):

1. Argumento _____

Evidencia _____

2. Argumento _____

Evidencia _____

3. Argumento _____

Evidencia _____

Una pregunta que le haré al grupo rival:

Un argumento del otro grupo que tendré que refutar:

Notas durante el debate:

